



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/662/2020
מס' בקשה: 6/286/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

התובעת: ד.ש.ם (1990) חברה להשקעות ולפיתוח בע"מ, ח.פ. 511498032
מרחוב יצחק מודעי 2 רחובות
באמצעות ב"כ עו"ד בצלאל בן דוד, וידנה ושות'
שאול המלך 39, תל אביב - יפו
טל': 03-5226185 פקס: 03-73742-9222

נ ג ד

הנתבעים: 1. חברת אפריון נדל"ן בע"מ, ח.פ. 514479997 -
נמחקה בהתאם לפס"ד מיום 25.1.21
העבודה 11, ראש העין

2. ארבל ניסים

3. אלדמע שרון,

4. בראז אשרת שירלי,

באמצעות ב"כ עו"ד מאיה אלדמע-קמחין
זמיר 19, הוד השרון
טל': 050-6423740 פקס: 09-7482588

החלטה

לפניי בקשה למתן החלטה בשאלת סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעת התובעת. קרי, האם התובעת היא "מתחזק" לעניין חוק המקרקעין, שאז יש בסמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה, או שמא התובעת אינה "מתחזק", ומשכך המפקח על רישום מקרקעין, נעדר סמכות לדון בהליך.

רקע עובדתי בקצרה

1. עסקינן בבניין משרדים ברח' המלאכה 21 ראש העין, הידוע כחלקה 15 בגוש 8739 (להלן: "**הבית המשותף**"). לבית המשותף תקנון מוסכם, אשר אושר לרישום בתאריך 16.1.2019 (להלן- "**התקנון המוסכם**").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/662/2020
מס' בקשה: 6/286/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. התובעת חב' ד.ש.ם (1990) חברה להשקעות ולפיתוח בע"מ היא חברה הניהול בבית המשותף (להלן: "התובעת"). הנתבעים: ארבל ניסים, אלדמע שרון ובראז אשרת שירלי, הם בעלי זכויות חכירה בבית המשותף (להלן: "הנתבעים").
3. בתאריך כ"א בחשון תשפ"א (8.11.2020), הגישה התובעת כתב תביעה במסגרתו עתרה למתן סעד כספי המורה על חיוב הנתבעים בתשלום סך כולל של 101,871 ש"ח, משלא שילמו חלקם בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף כמפורט בסעיף 10 לכתב התביעה. (להלן: "כתב התביעה").
4. בתאריך כ"ב בניסן תשפ"א (4.4.2021), התקבל כתב ההגנה מטעם הנתבעים (להלן: "כתב הגנה").
5. בתאריך ו' באייר תשפ"א (18.4.2021), התקיים דיון במעמד הצדדים. בתחילתו הועלתה על ידי שאלת סמכות המפקח לדון בתביעה, ובסיומו, ניתנה אפשרות לתובעת להגיש עמדתה בנושא.
6. בתאריך כ"ב באייר תשפ"א (4.5.2021) הוגשה עמדה מטעם התובעת (להלן "עמדת התובעת").
7. בתאריך ז' בסיון תשפ"א (18.5.2021) הגישו הנתבעים את תגובתם לבקשה (להלן: "תגובת הנתבעים").

עמדת התובעת - בקצרה

8. התובעת סבורה כי היא "מתחזק", ומשכך למפקח נתונה הסמכות לדון בתיק לאור הוראות סעיפים 58 ו-72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין").
9. כתימוכין, הביאה התובעת מספרי תיקים בהם דנה בעבר אותה ערכאה ואף הכריעה בסכסוכים הנוגעים לאותו הסכם ניהול באותו בית משותף מושא תביעה זו, מול מחזיק אחר.
10. עוד מוסיפה התובעת כי אף הסכם הניהול ואף הוראות תקנון המוסכם תומכים בעמדתה.

תגובת הנתבעים - בקצרה

11. לטענת הנתבעים, התובעת אינה מתחזק אלא חברה ניהול, ומשכך אין לה מעמד בהליך זה. שכן חוק המקרקעין, קובע רשימה סגורה של מי שאינם נמנה עליהם, אינו רשאי להביא לפני המפקח את תביעתו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/662/2020
מס' בקשה: 6/286/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. אף בדיון שהתקיים בתאריך ו' באייר תשפ"א (18.4.2021), הודתה התובעת כי מעמדה של חברת ניהול, ולא של מתחזק.

13. בתקנון המוסכם לא נקבע כי הבית המשותף ינוהל על ידי מתחזק, וכן אף בהסכם הניהול שצרפה התובעת, עליו לא חתומים הנתבעים, לא מצוין כי חברת הניהול תשמש כ"מתחזק".

14. מוסיפה הנתבעת כי מתחזק הוא זה שנכנס בנעליה של נציגות הבית המשותף ואחזקת הבית מבוצעת על ידו. התובעת אינה נציגות הבית המשותף או מתחזק ולכן, אין בסמכות המפקח לדון בתביעה דנן.

דיון והכרעה

15. בהתאם לפסיקה, שאלת הסמכות העניינית היא שאלה מקדמית הדורשת תשובה ברורה וחדה, וקיומה של אי-בהירות ביחס לחלוקת הסמכויות הענייניות בין הערכאות הדיוניות השונות עלולה לפגוע בוודאות המשפטית של בעלי דין ולגרום לבזבוז משאבים של הצדדים ושל המערכת המשפטית כולה (רע"א 6500/19 גבריאל נ' אשד, בפסקה 10 (7.5.2020); רע"א 7513/15 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ נ' פלונית, פסקה כ"א (21.3.2016)).

16. וכן, בהתאם לפסיקה במקרה שבו קיימת מחלוקת האם לפנינו "מתחזק", חובה על המפקח על רישום מקרקעין, להעלות זאת מיוזמתו, גם אם הצדדים לא העלו את הטענה מיוזמתם. לעניין זה יפים הדברים שנקבעו בעניין רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ (נבו 17.03.2016) (להלן – "הלכת קניון לב כרמיאל") ("לפיכך, במקרים אלו שומה על המפקח להקדים ולבחון האם הצדדים עונים להגדרה של "בעל דירה" או "מתחזק". התשובה לשאלה האם מדובר בבעל דירה היא פשוטה יחסית. לעתים, התשובה לשאלה האם מדובר במתחזק מורכבת מעט יותר. מכל מקום, כאשר נטען כי אחד הצדדים לסכסוך הוא מתחזק, על המפקח לבחון – כתנאי מקדמי להכרעה בסכסוך – האם אכן מדובר במתחזק כהגדרתו בסעיף 71 לחוק".

סמכותו העניינית של מפקח על רישום מקרקעין

17. סמכות המפקח על רישום מקרקעין מעוגנת בסעיפים 72-73 לחוק המקרקעין:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 55 עד 59 ו-59 ח, לפי סעיף 1 לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית),



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/662/2020
מס' בקשה: 6/286/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

73. ואלה זכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:

(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;

(2) נציגות הבית המשותף.

(ההדגשות אינן במקור – מ.פ.)

18. סעיפים אלו גודרים הן את סוג העניינים הנדונים בפני המפקח והן את חוג האנשים הרשאים להביא תביעה בפני המפקח. בתוך כך, קובע סעיף 72(ג) כי המפקח מוסמך לדון בסכסוך שבין בעל דירה לבין מתחזק.

19. בהתאם להוראות החוק, נציגות הבית המשותף ("מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף..."), בהתאם לסעיף 69 לחוק המקרקעין, וכן מתחזק, זכאים להביא סכסוך להכרעת המפקח. עוד יצוין כי בהתאם לפסיקה, אין מניעה כי המתחזק ישמש הן כמתחזק והן כנציגות הבית המשותף (עש"א (מחוזי ת"א) 60770-06-20 אילן קירשנבאום נ' אביב ניהול ואחזקת מבנים (א.נ.ו.מ) בע"מ (נבו, 17.01.2021); עש"א (מחוזי חי') 45124-10-13 ועד לב העיר חיפה בע"מ נ' ביטון יולנדה ועד לב העיר חיפה בע"מ (נבו, 27.05.2014) (להלן - "פסק דין ועד לב העיר חיפה").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/662/2020
מס' בקשה: 6/286/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. מכוחן של הוראות סעיפים אלה, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים שבין בעלי דירות, לרבות המחזיקים בדירות מטעם בעלי הדירות ומחכירים לדורות של הדירות, בדבר זכויותיהם וחובותיהם לפי התקנון; בנושאים המנויים בחוק (השתתפות בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף; ניהול בית משותף המורכב ממבנים אחדים; התקנת דוד שמש; הינתקות ממערכת חימום מרכזית; התאמות לאדם עם מוגבלות; מתקני גז; התקנת מעלית; הפעלת מעלית כמעלית שבת; תאורה בשבת ובמועד; בית משותף שנהרס; שינויים ברכוש המשותף ובזכויות בניה).

21. עוד יש לזכור כי סמכות המפקח לדון בתביעות שהגיש מתחזק נגד בעל דירה, היא סמכות ייחודית ולא סמכות מקבילה (תא"מ (שלום - ת"א - יפו) 44453-03-18 תוהמי אחזקות בע"מ נ' נציגות הבית המשותף תוהמי אחזקות בע"מ נ' נציגות הבית המשותף (נבו, 24.12.2018); ת.א. (שלום - י-ם) 51735-06-18 ארדן נכסים בע"מ נ' שירותי מגדל העיר בירושלים ארדן נכסים בע"מ נ' שירותי מגדל העיר בירושלים (1980) בע"מ (נבו, 28.6.2018); ת.א. (שלום - חיפה) 11021-01-18 אופק בניה וייזום (1998) בע"מ נ' נציגות בעלי הדירות בבית המשותף אופק בניה וייזום (1998) בע"מ נ' נציגות בעלי הדירות בבית המשותף (נבו, 21.5.2018); ת.א. (שלום - רחובות) 19908-11-14 לוד סנטר (אחזקה וניהול) 1992 בע"מ נ' מופיד אל טורי לוד-סנטר (אחזקה וניהול) 1992 בע"מ נ' מופיד אל טורי (נבו, 20.9.2016).

22. אך כאמור, השאלה הדורשת הכרעה במקרה הנדון נוגעת למעמדה של התובעת: האם היא נחשבת כגוף מתחזק על פי החוק, שאז רשאית היא להביא את תביעתה בפני המפקח שעניינה תשלום למתחזק, אם לאו.

23. סעיף 71 (ב) לחוק המקרקעין מסדיר את הסוגיה של ניהול הרכוש המשותף על ידי מתחזק:

71 (ב) (1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה כאמור (בחוק זה – מתחזק).

(2) החלטה לענין התקשרות עם מתחזק מסוים או לענין החלפתו תתקבל בידי בעלי הדירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.
(ההדגשה אינה במקור, מ.פ.)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/662/2020
מס' בקשה: 6/286/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. סעיף 71(ב)(1) קובע כי מינויו של מתחזק בבית ייעשה באחת משתי דרכים: האחת, באמצעות הוראה **בתקנון** של הבית, והשנייה, על ידי **החלטה** שהתקבלה על ידי רוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם. בפסיקה אף נקבעה דרך נוספת, באמצעות כריתת **הסכמים פרטניים** בין הגוף המתחזק ובין בעלי היחידות בבית המשותף, הסכמים אשר יחייבו רק את אותם בעלי יחידות שכרתו את ההסכם (ראו: עש"א (הלכת קניון לב כרמיאל, בפסקה 19; פסק דין **ועד לב העיר** לעיל)).

25. כאמור לעיל, שלוש דרכים אפשריות למינויו של מתחזק. האחת - בתקנון המוסכם, השנייה - בהחלטה לפי הרוב הדרוש והשלישית בהסכמי מכר פרטניים.

26. כאמור בחלק העובדתי, לבית המשותף תקנון מוסכם. בהתאם לפסיקה: **"תקנון מוסכם של בית משותף הוא הסכם בין בעלי הדירות לבין עצמם, ומשנרשם בפנקס הבתים המשותפים ניתן לו מעמד קנייני"** (רע"א 3463/11 עזבון המנוח אהרונר שלמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ (נבו) 16.01.2013).

27. עוד יש לזכור כי משנרשם תקנון מוסכם, כוחו יפה לכל בעלי הדירות בבית המשותף, וגם אלו, שנעשו בעלי דירות לאחר מכן. זאת מכוח סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין לחוק המקרקעין, הקובע כי: **"תקנון וכל שינוי בו ניתנים לרישום, ומשנרשמו, כוחם יפה גם כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכן"**.

28. **במיושם לעניינו**, לאחר שעיינתי בתקנון המוסכם, הגעתי למסקנה כי התובעת היא "מתחזק" לעניין חוק המקרקעין ומשכך בסמכותי לדון בתביעה. ואסביר.

29. בסעיף 1.7 לתקנון המוסכם מוגדרת חברת הניהול כדלקמן:

"האדם או הגוף שמנהלים את הבית ומספקים את השרותים מכוח הסכם ניהול אשר נחתם (להלן: "הסכם ניהול") או כל אדם או גוף שיבוא במקומם בעתיד".

30. וכן, בסעיף 21 של התקנון המוסכם צויין באופן מפורש כי:

"הבית יתחזק על ידי חברת ניהול". (ההדגשה אינה במקור, מ.פ.)

31. בסעיף 23 לתקנון המוסכם, נקבע כי:

"כל חוכר אחראי באופן אישי לכך שכל החובות המוטלות ו/או שיוטלו בתקנון זה, בהחלטות האסיפה הכללית ובהסכם הניהול, בגין חלקו היחסי בהוצאות הבית ישלמו לחברת הניהול, בין אם הוא מחזיק ביחידה בעצמו ובין אם השכיר אותה..."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/662/2020
מס' בקשה: 6/286/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. סעיף 1.8 לתקנון, קובע מהם השירותים שתספק חברת הניהול:

"שירותים או השירותים: החזקת הרכוש המשותף, ביטוח, טיפוח, חידושו והבדק שלו, וכל שירות אחר בקשר לרכוש המשותף ללא יוצא מן הכלל, לרבות כל שירות המחויב לפי החוק או המקובל בבנייני משרדים..."

33. וכן, התקנון המוסכם הוא חוזה "אולם להבדיל מחוזה רגיל, המחייב רק את הצדדים לו, התקנון המוסכם כוחו יפה גם כלפי אדם, שנעשה לבעל יחידה בבית המשותף לאחר רישום התקנון המוסכם, כך שאדם המבקש לרכוש יחידה בבית המשותף, ולהיות חבר במעגל האנשים הזכאים ליהנות מהרכוש המשותף, והחייבים לשאת בהוצאות אחזקתו התקינה, יכול לדעת מראש, מה היא חוקת הבית, כיצד הוא מתנהל, מהן הן זכויותיו וחובותיו, ומהו הנטל המוטל עליו" עש"א (מחוזי חי') -15624-06-15 פריבאי נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' התעשיה 11 נשר (נבו), 08.11.2015.

34. ובענייננו - משקבעו הצדדים בתקנון המוסכם כי **"הבית יתוחזק על ידי חברת ניהול"**, זהו אומד דעתם המפורש של הצדדים. שכן, כידוע לשונו של החוזה היא "כלי הקיבול" של אומד דעת הצדדים, התוחם את גבולות הפרשנות ואינו מאפשר לייחס לחוזה פרשנות שאינה מתיישבת עם לשונו (דנ"א 2045/05 ארגון מגדלי ירקות-אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נגד מדינת ישראל (נבו, 11.5.2006); ע"א 8836/07 בלמורל השקעות בע"מ נ' כהן (נבו, 23.2.2010); ע"א 8080/16 עמודי שחף בע"מ נ. פינקל יוסף, בפסקה 12 (נבו, 8.8.2018).

35. לכן, התובעת עומדת בתנאי והגדרות סעיף 71 (ב) (1) לחוק כמתחזק ואמונה על תחזוקת הבית המשותף ואספקת השירותים הדרושים כמפורט בתקנון המוסכם.

36. לכן, רשאת התובעת לתבוע בפני המפקח חוכרים ובעלי דירות בבית המשותף בגין החזר הוצאות הבית שלא שולמו וכל הוראות החוק הנוגעות בדבר תחזוקת הבית המשותף יחולו עליה.

לסיכום

37. לאור כל האמור לעיל אני קובע כי בסמכותי לדון בתובענה זאת מכוחו של התקנון המוסכם, אשר כאמור כוחו יפה לכל בעלי הדירות, גם אלו, שרכשו את זכויותיהם לאחר רישום הבית המשותף.

38. בנסיבות העניין, מאחר שטענת הסמכות הועלתה על ידי והדבר לא קיבל ביטוי בכתב התביעה ובכתב ההגנה, ומאחר שבדיון שהתקיים בתאריך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/662/2020
מס' בקשה: 6/286/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ו' באייר תשפ"א (18.4.2021), לא הובהר על ידי התובעת מעמדה, לא ראיתי מקום לחייב מי מהצדדים בהוצאות הבקשה.

39. התיק נקבע להוכחות לתאריך י"ח בטבת תשפ"ב (22.12.2021) בשעה 9:00.

עדויות התביעה בצירוף תיק מוצגים יוגשו בתצהירי עדות ראשית לא יאוחר מתאריך ט"ו בחשון תשפ"ב (21.10.2021).

עדויות ההגנה, בצירוף תיק מוצגים יוגשו בתצהירי עדות ראשית לא יאוחר מתאריך י"ז בכסלו תשפ"ב (21.11.2021).

40. התצהיר בצירוף תיק המוצגים יוגש בהעתק קשיח למזכירות לשכת המפקח על רישום מקרקעין, כשהוא מודפס בנייר, כרוך, ומסופר רציף, ויסומנו הנספחים לו בספרות ובאמצעות דגלוני סימון באופן שיהיה אפשר לאתרם בקלות. כמו כן יצורף לו תוכן עניינים.

41. בהתאם לתקנה 74 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, הצדדים יהיו ערוכים לסכם בעל-פה, מיד לאחר סיום שמיעת ההוכחות, תוך שלכל צד תינתן עד חצי שעה לשם כך. הצדדים רשאים להגיש דף אסמכתאות משפטיות, הערוך לפי כללי האזכור האחיד מהדורה שלישית, אליו יפנו במהלך סיכומיהם בעל-פה.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, 21.06.2021, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה